

D22



DIA 22

AULA 2/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

# EXTINÇÃO, ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO, CASSAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

AUTOTUTELA • EX TUNC / EX NUNC • ILEGALIDADE • MÉRITO • CASSAÇÃO • CONVALIDAÇÃO



TRILHA TITÃ • EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO

**ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA**

## MAPA DO DESFAZIMENTO

# Primeiro descubra POR QUE o ato está saindo do mundo jurídico



## 1. Extinção natural e retirada

O ato pode extinguir-se pelo cumprimento de seus efeitos, termo final, desaparecimento do sujeito ou objeto, renúncia do beneficiário ou por retirada administrativa. Entre as formas de retirada, a prova destaca anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição.

**EXEMPLO** Licença temporária chega ao fim do prazo: não houve punição nem ilegalidade; ocorreu extinção natural.

**BIZU 95+** Pergunte: ilegalidade? mérito? culpa do beneficiário? lei nova?

**PEGADINHA** Chamar qualquer fim do ato de revogação.

## 2. Autotutela

A Administração controla seus próprios atos: anula os ilegais e pode revogar os válidos quando inconvenientes ou inoportunos, observados os limites legais. O Judiciário pode anular por ilegalidade, mas não revogar por mérito administrativo.

**EXEMPLO** Ato ilegal pode ser retirado pela própria Administração ou submetido a controle judicial.

**BIZU 95+** ANULAR = legalidade; REVOGAR = mérito.

**PEGADINHA** Dizer que juiz revoga ato administrativo por inconveniência.

## ANULAÇÃO X REVOGAÇÃO

# O X1 obrigatório

## 3. Anulação

A anulação decorre de vício de legalidade e, em regra, produz efeitos retroativos (ex tunc), sem prejuízo da proteção que o ordenamento reconheça a situações de boa-fé e segurança jurídica. Pode ser realizada pela Administração ou pelo Judiciário quando provocado.

**EXEMPLO** Nomeação ilegal é problema de legalidade, não de conveniência.

**BIZU 95+** ANULAÇÃO = ato ilegal.

**PEGADINHA** Falar em revogação para “corrigir” ilegalidade.

### Q01 CEBRASPE • PC-SE • 2018

Tanto a anulação como a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos.

**RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO**

## 4. Revogação

A revogação atinge ato válido que deixou de ser conveniente ou oportuno. É decisão de mérito da própria Administração e opera, em regra, efeitos ex nunc. Atos vinculados, consumados ou que geraram direito adquirido, entre outras limitações, não são terreno normal de revogação.

**EXEMPLO** Administração desiste de manter autorização precária por mudança legítima de interesse público.

**BIZU 95+** REVOGAÇÃO = válido + mérito + Administração.

**PEGADINHA** Confundir revogação com sanção.

## CASSAÇÃO E OUTRAS FORMAS

# A prova troca os nomes

## 5. Cassação

A cassação ocorre quando o beneficiário descumpre condição necessária à manutenção do ato. Tem caráter punitivo em relação ao uso ou manutenção indevida da situação autorizada.

**EXEMPLO** Estabelecimento perde autorização porque deixa de cumprir requisito legal que deveria conservar durante toda a atividade.

**BIZU 95+** CASSAÇÃO = culpa/conduita do beneficiário.

**PEGADINHA** Dizer que cassação é mero esgotamento natural do ato.

### Q02 CEBRASPE • PC-SE • 2018

A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos estabelecidos para a sua execução.

**RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO**

## 6. Caducidade e contraposição - só contraste

Caducidade ocorre quando legislação superveniente torna incompatível a manutenção do ato anterior. Contraposição decorre de novo ato cujos efeitos são opostos aos do anterior. O aprofundamento de decadência administrativa fica para a aula própria.

**EXEMPLO** Lei nova proíbe atividade antes autorizada: examine caducidade, não cassação.

**BIZU 95+** CADUCIDADE = lei nova incompatível.

**PEGADINHA** Confundir caducidade com decadência.

## CONVALIDAÇÃO

## Quando o vício pode ser curado

### 7. Convalidação

A Lei 9.784/1999 admite convalidação de atos com defeitos sanáveis quando não houver lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Em regra doutrinária, competência não exclusiva e forma não essencial são os vícios mais lembrados como convalidáveis.

**EXEMPLO** Autoridade incompetente em competência delegável pratica ato; autoridade competente pode convalidá-lo se presentes os requisitos.

**BIZU 95+** COMPETÊNCIA não exclusiva + FORMA não essencial = clássicos.

**PEGADINHA** Achar que finalidade ou objeto ilícito podem ser “consertados” pela convalidação.

#### Q03 CEBRASPE • PC-SE • 2018

A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para quem deixa de cumprir as condições determinadas pelo ato.

#### RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

X1 FINAL Anulação: ilegalidade/ex tunc. Revogação: mérito/ex nunc. Cassação: descumprimento do beneficiário. Caducidade: lei nova. Convalidação: saneamento de vício possível.

## CORREÇÃO

# Gabarito comentado

Resolva primeiro; só depois use esta página para conferir o raciocínio e as pegadinhas.

**QUESTÃO 01 - ERRADO**

Anulação e revogação têm fundamentos distintos. A anulação recai sobre ato ilegal e normalmente retroage; a revogação recai sobre ato válido por mérito e produz efeitos prospectivos.

**QUESTÃO 02 - CERTO**

Esse é o núcleo da cassação: o destinatário deixa de satisfazer condição necessária à manutenção do ato.

**QUESTÃO 03 - ERRADO**

A primeira parte está correta; a segunda descreve cassação. Revogação não é sanção, mas retirada de ato válido por conveniência/oportunidade.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Anulação = ilegalidade; revogação = mérito; cassação = descumprimento do beneficiário; caducidade = lei nova incompatível; convalidação = saneamento de vício sanável. Judiciário anula, não revoga.

**RASTREABILIDADE E FONTES**

Lei nº 9.784/1999, art. 55; Súmula 473/STF; doutrina administrativa majoritária; questões oficiais CEBRASPE PC-SE/2018.